

ÇERÇEVE TEDARİK SÖZLEŞMESİ

Sözleşme tarihi: 01.06.2026 · Sözleşme no: CONTRACT-07

MADDE 1 – TARAFLAR

Bu sözleşme, Archosan Ticaret A.Ş. (VKN 1112223334, bundan sonra "Alıcı") ile İç Anadolu Medikal Ltd. Şti. (VKN 9038174652, bundan sonra "Tedarikçi") arasında aşağıdaki koşullarla akdedilmiştir.

MADDE 2 – KONU

Sözleşmenin konusu, Tedarikçinin Madde 4'te sayılan mal ve hizmetleri Alıcının siparişleri üzerine teslim etmesi ve bunların bedelinin Madde 5'teki koşullarla ödenmesidir. Sipariş miktarları her siparişte ayrıca belirlenir; bu sözleşme asgari alım taahhüdü içermez.

MADDE 3 – SÜRE

Sözleşme 01.06.2026 tarihinde yürürlüğe girer ve 31.05.2027 tarihinde kendiliğinden sona erer. Bu tarihler arasında düzenlenen faturalar bu sözleşmeye tabidir.

MADDE 4 – FİYATLAR

Aşağıdaki birim fiyatlar KDV hariçtir ve sözleşme süresince sabittir. Faturada bu fiyatların üzerinde bir birim fiyat uygulanamaz.

- Steril gazlı bez: 175,00 TL / paket
- Enjektör 5 ml: 175,00 TL / kutu
- Eldiven (nitril, M): 175,00 TL / kutu
- Cerrahi maske: 175,00 TL / kutu
- Alkollü mendil: 175,00 TL / paket
- Serum seti: 175,00 TL / adet

MADDE 5 – ÖDEME KOŞULLARI

Fatura bedeli fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Tedarikçinin bildirdiği banka hesabına ödenir. Vadesinde ödenmeyen tutara yasal gecikme faizi uygulanır.

MADDE 6 – TESLİMAT

Teslimat, siparişte belirtilen adrese ve tarihte yapılır. Teslimat masrafları aksi kararlaştırılmadıkça Tedarikçiye aittir; mal, teslim tutanağının imzalanmasıyla Alıcıya geçer.

MADDE 7 – CEZAI ŞART VE GECİKME

Tedarikçi, siparişte belirtilen teslim tarihine uymakla yükümlüdür. Teslimatın gecikmesi halinde Tedarikçi, geciken her takvim günü için geciken teslimatın KDV hariç bedelinin binde beşi oranında gecikme cezası öder. Gecikme cezasının toplamı, ilgili siparişin KDV hariç bedelinin yüzde onunu geçemez. Gecikme cezası, Alıcının ayrıca uğradığı zararın tazminini istemesine engel değildir.

Gecikme on beş takvim gününü aşarsa Alıcı, gecikme cezasını talep etmekle birlikte siparişi kısmen ya da tamamen iptal edebilir ve iptal edilen kısmı üçüncü kişilerden temin edebilir. Bu durumda üçüncü kişiden temin edilen malın bedeli ile sözleşme fiyatı arasındaki fark Tedarikçiden tahsil edilir. Alıcı, fark bedelini Tedarikçinin muaccel alacaklarından mahsup etme hakkına sahiptir.

Teslim edilen ürünlerin teknik şartnameye aykırı olduğunun tespiti halinde, aykırılık giderilinceye kadar geçen süre gecikme sayılır ve birinci fıkradaki oran uygulanır. Aynı sipariş dönemi içinde üçüncü kez tekrarlanan aykırılık, sözleşmenin ağır ihlali sayılır ve Alıcıya Madde 11'de düzenlenen fesih hakkını verir. Bu halde Tedarikçi, sözleşmenin kalan süresi için öngörülen tahmini sipariş bedelinin yüzde beşi oranında cezai şart öder.

Cezai şart ve gecikme cezası, Alıcı tarafından yazılı olarak bildirilir ve bildirimden itibaren otuz gün içinde ödenir. Tedarikçi, gecikmenin mücbir sebepten ya da Alıcının kusurundan kaynaklandığını belgelerle ispat ederse ceza uygulanmaz. Mücbir sebep bildirimi, olayın öğrenilmesinden itibaren beş iş günü içinde yapılmazsa bu savunmaya dayanılmaz.

Tedarikçi, sözleşmenin imzasından itibaren on beş gün içinde, yıllık tahmini sipariş bedelinin yüzde üçü tutarında kesin ve süresiz banka teminat mektubu verir. Bu maddeden doğan ve bildirim süresi içinde ödenmeyen cezalar, Alıcı tarafından teminat mektubundan tahsil edilebilir; tahsilat halinde Tedarikçi teminatı on gün içinde eski tutarına tamamlar. Teminat, sözleşmenin sona ermesinden ve bütün cezaların ödenmesinden sonra iade edilir.

Tarafların bu madde kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da, sona erme tarihinden önce doğmuş olan cezalar bakımından yürürlükte kalır. Cezai şartın fahiş olduğu iddiası, Türk Borçlar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tacir sıfatıyla kabul edilmiş olması nedeniyle ileri sürülemez.

MADDE 8 – KALİTE VE İADE

Teslim edilen ürünler ilgili mevzuata ve ürünün teknik şartnamesine uygun olmalıdır. Ayıplı ürün, tespitinden itibaren on iş günü içinde Tedarikçiye bildirilir; Tedarikçi ayıplı ürünü kendi masrafiyla değiştirmekle yükümlüdür. Sterilizasyon belgesi bulunmayan medikal sarf malzemesi teslim alınmaz.

MADDE 9 – GİZLİLİK

Taraflar, sözleşmenin ifası sırasında öğrendikleri ticari sırları ve kişisel verileri sözleşme süresince ve sona ermesinden sonra beş yıl boyunca gizli tutar; kişisel veriler yalnızca sözleşmenin ifası amacıyla işlenir.

MADDE 10 – MÜCBİR SEBEP

Doğal afet, salgın hastalık, savaş, genel grev ve benzeri tarafların kontrolü dışındaki olaylar mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep süresince yükümlülükler askıya alınır; mücbir sebep altmış günü aşarsa taraflardan her biri sözleşmeyi feshedebilir.

MADDE 11 – FESİH VE UYUŞMAZLIK

Taraflardan biri yükümlülüklerini ağır biçimde ihlal ederse diğer taraf yazılı bildirimle sözleşmeyi feshedebilir. Uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Alıcı adına: Archosan Ticaret A.Ş.

Tedarikçi adına: İç Anadolu Medikal Ltd. Şti.